

6.28 第 2 场下午法规(13:00-15:00)

单选题

1.证券公司应当采取有效措施确保在柜台市场交易的私募产品持有人数量符合相关规定，其中，非公开募集基金的合格投资者累计不得超过 0)人。

A.150

B.100

C.300

D.200

【参考答案】D

2.根据《证券市场资信评级业务管理办法》，证券评级机构评级委员会委员及评级从业人员在开展证券评级业务期间，下列关于证券资信评级业务人员的回避情形，错误的是（）。

A.本人、直系亲属持有受评级机构或者受评级证券发行人的股份达到 5%以上

B.本人、直系亲属为受评级机构或者受评级证券发行人的普通员工

C.本人、直系亲属持有受评级证券或者受评级机构发行的证券金额超过 50 万元

D.本人、直系亲属担任受评级机构或者受评级证券发行人聘任的会计师事务所、律师事务所财务顾问等证

券服务机构的负责人或者项目签字人

【参考答案】B

3.关于非法吸收公众存款罪,，下列说法错误的是（）。

A.单位非法吸收公众存款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照《刑法》相关规定进行处罚

B.非法吸收公众存款罪侵犯的客体是国家金融管理秩序

C.非法吸收公众存款罪主体只能是单位，主观方面既可以是故意，也可以是过失 D.非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款

【参考答案】C

4.根据《证券公司风险控制指标管理办法》，证券公司应建立以()和流动性为核心的风险控制指标体系。

A.净资本

B.净资产

C.总负债

D.净利润

【参考答案】A

5.我国证券市场法律法规体系主要层级包括（）。

A.法律、行政法规、部门规章三个层级

B.法律、行政法规、部门规章、规范性文件行业自律规

则五个层级

C.法律、行政法规、部门规章、规范性文件四个层级

D.法律、行政法规、部门规章、规范性文件行业自律规则、各组织机构规章制度六个层外

【参考答案】B

6.证券公司及其股东之间的下列行为中，属于法律法规禁止情形的是

A.股东为证券公司提供担保

B.证券公司向股东分配税后利润

C.证券公司向股东出借挪用的客户交易结算资金

D.股东在证券公司开立证券账户

【参考答案】C

7.根据《期货和衍生品法》，在中国境内开展期货交易和衍生品交易活动应当遵守法律、行政法规和国家有关规定，同时遵循(0)的原则，禁止欺诈、纵市场和内幕交易的行为。

A.自愿、平等、有偿

B.诚实信用、平等互利、公序良俗

C.公开、公平、公正

D.高效、透明、诚信

【参考答案】C

8.下列关于合伙企业的清算的说法，错误的是（）。

- A.合伙企业解散，应当由清算人进行清算。清算人由全体合伙人担任
- B.经全体合伙人过半数同意，可以自合伙企业解散事由出现后 15 日内指定 1 个或者数个合伙人，或者委托第三人，担任清算人
- C.合伙企业财产在支付清算费用和职工工资社会保险费用、法定补偿金以及缴纳所欠税款、清偿债务后的剩余财产，依照普通合伙企业利润分配、亏损分担规则进行分配。
- D.清算结束，清算人应当编制清算报告，经 2/3 合伙人签名、盖章后，在 15 日内向企业登记机关报送清算报告，申请办理合伙企业注销登记

【参考答案】D

9.根据《证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员管理规，下列人员中不属于证券从业人员的是(则》

- A.证券公司董事长刘某
- B.证券公司行政管理部的前台岗滕某
- C.证券公司投资咨询部门证券分析师张某
- D.证券公司融资融券部门投资经理王某

【参考答案】B

10.根据《证券投资基金法》，下列关于基金财产独立性的说法，正确的是（）

- A.不同基金财产的债权债务不得相互抵扣，公募基金除外
- B.基金管理人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入基金管理
- C.基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的基金财产不属于其清算财产
- D.基金财产的债务由基金管理人本身承担，基金管理公司股东以其出资为限对基金财产的债务承担责任

【参考答案】C

11.根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》，下列关于证券期货经营机构工作人员违反廉洁从业规定的说法，错误的是（）。

- A.曾任证券期货经营机构合规风控职务的人员违反廉洁从业规定的，应当从重处理
 - B.直接、间接或者唆使、协助他人向监管人员输送利益的，应当从重处理
 - C.违反廉洁从业规定，事后及时向中国证券业协会报告，或者积极配合调查的，依法免予从轻处理
 - D.曾为公职人员特别是监管人员违反廉洁从业规定的，应当从重处理
- 【参考答案】C

12.下列关于证券账户的说法，正确的是（） A.客户证

券账户和资金账户均为证券公司直接给客户开立的 B.
证券公司可以将客户的证券账户提供给他人使用
C.证券公司可以将自己的证券账户提供给客户使用
D.同一客户开立的资金账户和证券账户的姓名或者名称应当一致【参考答案】D

13.股份有限公司的发)。起人不得超过 ()

- A.50 人
- B.30 人
- C.200 人
- D.100 人

【参考答案】C

14.根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》，某证券公司的下列做法，错误的是 ()

- A.建立健全廉洁从业内部控制制度，制定具体、有效的事前风险防范体系、事中管控措施和事后追责机制
- B.对所从事的业务种类、环节及相关工作进行科学、系统的廉洁风险评估，识别廉洁从业风险点，强化岗位制衡与内部监督机制并确保运作有效
- C.制定工作人员廉洁从业规范，明确廉洁从业要求，加强从业人员廉洁培训和教育，培育廉洁从业文化
- D.将工作人员廉洁从业纳入工作人员管理体系对工作人员廉洁从业情况予以考察评信离职情形除外

【参考答案】D

15.下列关于另类投资业务的总体要求的说法，不正确的有（）。

- A.另类子公司可以下设实业投资子公司
- B.另类子公司开展业务应当坚持专业化投资原则
- C.证券公司应当对子公司统一实施管控
- D.证券公司应当加强对另类子公司的资本约束

【参考答案】A

16.证券公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险是（）。

- A.流动性风险
- B.操作风险
- C.声誉风险
- D.信用风险

【参考答案】A

二、多选题

1.根据《证券法》，下列关于证券公司从业人员执业行为的相关说法，正确的有（）。

- A.禁止从业人员为牟取佣金收入，诱使客户进行不必要的证券买卖
- B.禁止从业人员在证券交易活动中作出虚假陈述或者

信息误导

C.禁止从业人员不在规定时间内向客户提供交易的确认文件

D.禁止从业人员未经客户的委托，擅自为客户买卖证券

【参考答案】 ABCD

2.证券公司应当（）原则，处理投资者个人信息，规范投资者个人信息处理行为，履行投资者个人信息保护义务，不得损害投资者合法权益。

A.合法

B.正当

C.必要

D.诚信

【参考答案】 ABCD

3.证券公司内部控制应当遵循的原则包括（）

A.健全

B.合理

C.制衡

D.独立

【参考答案】 ABCD

4.中国证监会及其派出机构在对证券公司信息技术管理及服务活动的监管过程中可以采用（）等方式开展现

场检查及非现场检查。

A.渗透测试

B.漏洞扫描

C.信息技术风险评估

D.委托其他证券公司开展检查【参考答案】ABC

5.下列关于设立管理公开募集基金的基金管理公司的说法，正确的有 A.具备符合《证券投资基金法》和《公司法》规定的章程

B.取得基金从业资格的人员达到法定人数

C.董事、监事、高级管理人员具备相应的任职条件

D.注册资本不低于 5000 万元人民币，且必须为实缴资本【参考答案】ABC

6.下列属于从事证券投资咨询业务的投资咨询人员的有（）。

A.证券经纪人

B.证券分析师

C.证券交易员

D.证券投资顾问

【参考答案】BD

四、材料题

材料一:2015 年，甲证券公司与乙上市公司签署《独立财务顾问协议》，成为丙公司借壳乙公司的财务顾问。

当年，丙公司完成借壳上市，重大资产重组完成后，甲证券公司在法律规定的期限内承担持续督导责任，先后出具了《2015 年度持续督导意见》《关于丙公司的专项核查意见》等。陈某与李某为项目主要负责人及签字主办人。该证券公司就该借壳上市独立财务顾问项目收取各项费用总计 1000 万元，以上业务过程中，甲证券公司未关注到丙公司购销业务异常增加，未发现...

1、属于应当履行的职责的有（）

- A.接受并购重组当事人的委托，对上市公司并购重组活动进行尽职调查，全面评估相关活动所涉及的风险
- B.在对上市公司并购重组活动及申报文件的真实性、准确性、完整性进行充分核查和验证的基础上，依据中国证监会的规定和监管要求，客观、公正地发表专业意见
- C.根据中国证监会的相关规定，持续督导委托人依法履行相关义务
- D.接受并购重组当事人的委托，提供证券投资咨询服务

【参考答案】ABC

2.针对甲证券公司和直接负责人的行为，中国证监会可以采取的处罚措施不包括（）

- A.对甲证券公司采取责令改正
- B.没收甲公司业务收入 1000 万元，并处以 30800 万元的罚款
- C.陈某和李某给予纪律处分
- D.对陈某和李某给予警告，并处以 40 万元罚款

【参考答案】C

材料二:张某系某上市公司董事长，指示公司有关人员伪造工程进度单、人工成本计算单、材料成本等相关资料，签无真实交易背景的购销合同并伪造有关凭证，虚增营业收入 2000 万元，并将前述数据载入相关定期报告，张某因此被证监会采取 5 年证券市场禁入。

(1)存在以下哪些情形时，可以对张某从轻、减轻采取证券市场禁入措施。

- A.虚增业绩被揭露后该上市公司股价受其他利好因素影响仍然大涨，无投资者通过法律途径维权
- B.及时停止、纠正违规行为，主动减轻行为危害后果
- C.积极配合监管部门调查，并检举揭发其他上市公司员工的内幕交易行为
- D.确有证据证明张某系受公司大股东胁迫而实施相关行为

【参考答案】BCD